الثُّلُثَ إِلَىٰ الْمَالِ فَصَارَ أَرْبَعَةَ أَثْلَاثٍ، وَقَسَمْتَ الْمَالَ بَيْنَهُمَا عَلَىٰ أَرْبَعَةٍ إِنْ أُجِيزَ لَهُمَا، وَالثُّلُثَ عَلَىٰ أَرْبَعَةٍ إِنْ رُدَّ عَلَيْهِمَا.

وَلَوْ وَصَّىٰ بِمُعَيَّنٍ لِرَجُلٍ، ثُمَّ وَصَّىٰ بِهِ لِآخَرَ، أَوْ أَوْصَىٰ [بِهِ] إِلَىٰ رَجُلٍ، ثُمَّ أَوْصَىٰ إِلَىٰ آخَرَ، فَهُوَ بَيْنَهُمَا، وَإِنْ قَالَ: مَا أَوْصَيْتُ بِهِ لِلْأَوَّلِ فَهُوَ لِلثَّانِي.

فَصْلٌ

[فِي بُطْلَانِ الْوَصِيَّةِ]

وَإِذَا بَطَلَتِ الْوَصِيَّةُ أَوْ بَعْضُهَا رَجَعَ إِلَىٰ الْوَرَثَةِ.

فَلَوْ وَصَّىٰ أَنْ يُشْتَرَىٰ عَبْدُ زَيْدٍ بِمِائَةٍ فَيُعْتَقُ، فَمَاتَ أَوْ لَمْ يَبِعْهُ سَيِّدُهُ= فَالْمِائَةُ لِلْوَرَثَةِ.

وَإِنْ وَصَّىٰ بِمِائَةٍ تُنْفَقُ عَلَىٰ فَرَسٍ حَبِيسٍ فَمَاتَ= فَهِيَ لِلْوَرَثَةِ.

وَلَوْ وَصَّىٰ أَنْ يَحُجَّ عَنْهُ زَيْدٌ بِأَلْفٍ فَلَمْ يَحُجَّ= فَهِيَ لِلْوَرَثَةِ، وَإِنْ قَالَ الْمُوصَىٰ لَهُ: أَعْطُونِي الزَّائِدَ عَلَىٰ نَفَقَةِ الْحَجِّ لَمْ يُعْطَ شَيْئًا.

وَلَوْ مَاتَ الْمُوصَىٰ لَهُ قَبْلَ مَوْتِ الْمُوصِي أَوْ رَدَّ الْوَصِيَّةَ= رُدَّ إِلَىٰ الْوَرَثَةِ.

وَلَوْ وَصَّىٰ لِحَيٍّ وَمَيِّتٍ فَلِلْحَيِّ نِصْفُ الْوَصِيَّةِ.

وَلَوْ وَصَّىٰ لِوَارِثِهِ وَلِأَجْنَبِيٍّ بِثُلُثِ مَالِهِ، فَلِلْأَجْنَبِيِّ السُّدُسُ، وَيَقِفُ سُدُسُ الْوَارِثِ عَلَىٰ الْإِجَازَةِ.

١- بَابُ الْمُوصَى إِلَيْهِ❖❖❖❖❖

تَجُوزُ الْوَصِيَّةُ إِلَىٰ كُلِّ مُسْلِمٍ، عَاقِلٍ، عَدْلٍ مِنَ الذُّكُورِ وَالْإِنَاثِ، بِمَا يَجُوزُ لِلْمُوصِي فِعْلُهُ مِنْ قَضَاءِ دَيْنِهِ، وَتَفْرِيقِ وَصِيَّتِهِ، وَالنَّظَرِ فِي أَمْرِ أَطْفَالِهِ.

وَمَتَىٰ وَصَّىٰ إِلَيْهِ بِوَلَايَةِ أَطْفَالِهِ أَوْ مَجَانِينِهِ ثَبَتَتْ لَهُ وَلَايَتُهُ، وَنَفَذَ تَصَرُّفُهُ لَهُمْ بِمَا لَهُمْ فِيهِ الْحَظُّ مِنَ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ، وَقَبُولِ مَا يُوهَبُ لَهُمْ وَالْإِنْفَاقِ عَلَيْهِمْ وَعَلَىٰ مَنْ تَلْزَمُهُمْ مَؤُونَتُهُ بِالْمَعْرُوفِ، وَالتِّجَارَةِ لَهُمْ، وَدَفْعِ أَمْوَالِهِمْ مُضَارَبَةً بِجُزْءٍ مِنَ الرِّبْحِ.